

ПУБЛИКАЦИЯ

Кройцбергказарма

Казарма Тюрени

Цвайбрюкен

Рейнланд-Пфалц

Федерална република Германия

договор Удостоверение № 1400/98 от 06.10.1998 в оригинален текст:

**ДОГОВОР ЗА
ПОКУПКА**

Преговаряно в Зарлуис на 06. октомври 1998. Пред подписания нотариус;

Манфред Мохр

с офис в Зарлуис, се явява:

1. като продавач:

Господин Зигфрид Хилер, роден на 19.06.1951 г.,
държавен служител - удостоверен с служебна карта -

действащ от името на Федералната република Германия (Федерална финансова администрация), представляван от Федералната агенция за имущество Ландау, улица Габелсбергер 1, 76829 Ландау, на основание пълномощно, представено в оригинал, от 05.10.1998 г., издадено от представителя на ръководителя на Федералната агенция за имущество Ландау.

1. като продавач:

Федерална република Г
ермания (Федерална
финансова администрация),
представлявана от:

Федерална агенция за
имущество Ландау, ул.
Габелсбергер 1, 76829 Ландау /
в Пфалц

- наричан по-долу **Съюз** -

2. Като купувач

купувач 2 а)

а) Фирма Tasc- Bau търговска и генерална строителна компания за жилищни и индустриални сгради АД, със седалище в Шпикендорф, регистрирана в търговския регистър на окръжния съд Хале- Заалкрайс под HRB 9896, представлявана от нейния единствено упълномощен управител г-н Йозеф Табелион, търговец, роден на 18.06.1950 г., с бизнес адрес в 66787 Вадгасен, Провинциалстрасе 168, познато лице.

- в следващия **купувач 2 а** наречен -

купувач 2 б),

Г-н Рик Гьориц, роден на 21.03.1976 г., живущ в 66482 Цвайбрюкен,
Хофенфелсстрасе. 222, удостоверен с лична карта

- в следващия **купувач 2 б** наречен -

- по-долу наричан "купувач" -.

Удостоверение за представителство:

Настоящият нотариус удостоверява на основание на своята проверка от днешния ден в търговския регистър, воден от окръжния съд Хале – Саалкрейс – HR B 9896, че

а) фирмата TASC – BAU Търговска и Генерална компания за жилищно и индустриално строителство АД е регистрирана там и б) г-н Йозеф Табелион, посочен по-горе, е упълномощен представител и управител, освободен от ограниченията на § 181 ГГБ.

Появилите се, действат както е посочено, заявиха:

Сключваме следния

**Договор за
покупка:**

**Покупен предмет / Данни за недвижимо
имущество § 1:**

**§1 Данни за недвижимо
имущество**

I. Федерална република Германия (Федерална финансова администрация) е собственик на имота, вписан в земелиста на Районния съд Цвайбрюкен, лист 5958, разположен в землището на Цвайбрюкен.

Лфд. № 120 Парцел № 2885/16 Сграда и открито пространство,
Делаверщрасе Ландстулер Щрасе 97, 107 Луизианщрасе 1, 3, 5,
7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Пенсилваниящрасе 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

Тексасщрасе

Вирджиниящрасе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- до 103 699 кв. м. -

II. Недвижимото имущество е обременено в отдел II на земелиста с ограничено лично право на ползване (право на газопровод); предоставено на Сар Фернгас АГ Зарбрюккен съгласно разрешение от 05.04.1963. Тази обремененост ще бъде поета от купувачите за

допълнителна търпимост е поета. Недвижимото имущество е без тежести в Отдел III на землиста. Други не вписани в землиста задължения и ограничения и т.н. (например, стари ограничения) не са известни, освен ако не произтичат отделно от това удостоверение. Съюзът не поема отговорност в това отношение. Ако все пак съществуват такива задължения, те ще бъдат поети от купувачите.

III. Недвижимото имущество е застроено с 26 жилищни сгради с общо 337 жилищни единици, както и с котелно.

§2 Договорни отношения

I. Частта от имота, обозначена в приложението с червено, с изградените сгради n

Луизианщрасе 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21,
23, 25, Пенсилваниящрасе 8, 11-/13, 15, 17,

с общо 71 жилищни единици е предоставен на Нидерландските въоръжени сили от Федералната република Германия на основание международното право.

II. Въз основа на международното право, договорното отношение между Федералната република Германия и Кралство Нидерландия относно предоставените части на имота остава незасегнато от този договор.

III. Договорните страни предполагат, че Нидерландските въоръжени сили вероятно ще напуснат жилищния комплекс и предоставените части на имота ще бъдат върнати на Съюза. Точният момент на връщане не е известен нито на Съюза, нито на купувачите.

Договорното отношение на международно ниво все още се урежда от Съюза.

В случай, че Нидерландските въоръжени сили не върнат жилищния комплекс на Съюза в рамките на следващите две години, се позовава на разпоредбата в § 5, ал. III.

IV. Към договорния Grundbesitz принадлежи и котелно в сграда № 4233, в която са наети двама работници на Съюза като котлови оператори.

Съюзът е уведомил купувачите за законовите разпоредби на § 613 а ГГБ.

V. Освен това съществуват следните договорни отношения:

1. Договор за разрешение за експлоатация на система за широколентово кабелно свързване с TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH от 22.02.1995/ 28.03.1995.

Купувачът по 2б) влиза в този известен на него договор вместо Съюза.

2. Договор за доставка на въглища с фирмата Rheinbraun Handel Süd GmbH. Купувачът по 2б) влиза вместо Съюза в този договор, който му е известен.

3. Споразумение за съвместно ползване на улици и линии с Студентска служба Кайзерслаутерн от договора за покупка с Съюз от 15.08.1996.

Купувачите встъпват вместо Съюза в задълженията по договорите спрямо Студентската служба.

**§3 Покупен
обект.**

I. Съюзът продава на купувачите по 2a) и 2b) в съотношението, което произтича от § 4 ал. I, **предвиденото недвижимо имущество с всички права и задължения, както и съставните части**, с изключение на 20-KV ринговата линия, маркирана в червено на плана на местоположението (Приложение 2).

II. Изключена от това е също така част от около 30 кв.м, маркирана в зелено на плана на местоположението (Приложение 3), която ще бъде прехвърлена на съседите в рамките на процедурата за регулиране на граници.

§ 4 Разпределение на покупния предмет/ Измерване

Купувачите придобиват следното:

I. Вътрешното отношение между купувачите предвижда следното разпределение на покупния предмет:

a) купувачът по 2a) придобива площите, обозначени в плана на местоположението (Приложение 3) в синьо, както и всички инфраструктурни съоръжения с изключение на отоплителните линии,

b) купувачът по 2b) придобива площите, обозначени в плана на местоположението (Приложение 3) в червено, както и отоплителните линии, но без останалите инфраструктурни съоръжения.

II. Купувачът по 2a) ще подаде заявление за измерване на частите в съгласие с купувача по 2b) в рамките на четири седмици след удостоверяване на този договор. Освен това, купувачът по 2a) ще организира парцелирането на частите, придобити от купувача 2b), както е показано в приложените план на местоположението (Приложение 4), в срок от четири седмици след удостоверяване на този договор. Всички разходи за измерване поема купувачът по 2a). Дотогава, ако владението все още не е прехвърлено на купувачите, Съюзът предоставя на купувача по 2a) необходимите права за достъп за извършване на измерването.

**§ 5 Изпълнение на
договора**

I. С оглед на все още съществуващото международноправно предавателно отношение с Нидерландските въоръжени сили, този договор за покупка ще бъде изпълнен относно площите, обозначени в плана на местоположението (Приложение 1) с червено, само след като Нидерландските въоръжени сили върнат тези площи на Съюза.

Това се отнася особено до прехода на владееене, ползвания и тежести, падежа на цената на покупката, която се отнася за тези площи, и прехвърлянията за тези площи.

II. Договорните страни приемат, че Нидерландските въоръжени сили ще върнат предоставените им имоти на Съюза в рамките на следващите две години.

III. В случай, че Нидерландските въоръжени сили не върнат жилищния комплекс или части от него в рамките на следващите две години, Съюзът ще се стреми да получи съгласието на Нидерландските въоръжени сили за прехвърляне на собствеността относно неизвършените части на купувача по 2б).

**§ 6 Цена на
покупката**

I. Цената на покупката за предмета на договора, посочен в § 3 ал. I, е DM 5.182.560,-- (в словом Немска марка пет милиона сто осемдесет и две хиляди петстотин шестдесет).

II. От тази сума, размерът от DM 3.262.560,-- се отнася за частта от имота, обозначена в плана на местоположението (Приложение 5) с син цвят. Тази сума, за която в вътрешните отношения купувачът отговаря по 2а), е дължима, както следва:

а) Аванс в размер на 1/3 от сума от DM 3.252.560,-- в размер на DM 1.087.520,--, дължим на днешния ден на удостоверяването. Тази част от цената на покупката вече е платена, което Съюзът потвърдил.

б) Плащане на частична сума в размер на DM 2.175.040,-- в пет вноски по DM 435.008,-- всяка, плюс 2% лихва над съответния дисконтен процент на Германска федерална банка годишно от съответстващата остатъчна сума от момента на днешното удостоверяване на този договор, като действителният дисконтен процент на първи ден от месеца е определящ за лихвения процент за този месец.

За плащането на вноските важи следният План за падеж и плащане, но предишните плащания са допустими.

- 1-ва вноска DM 435.008,--, падеж на 12 месеца след подписването на договора за покупка, т.е. на 06.10.1999 г., плюс 2 % лихва над съответния дисконтен курс на Германска федерална банка от сумата DM 2.175.040,--,

- 2-ра вноска DM 435.008,--, падеж на 24 месеца след подписването на договора за покупка, т.е. на 06.10.2000 г., плюс 2 % лихва над съответния дисконтен курс на Германска федерална банка от сумата DM 1.740.032,--,

- 3-та вноска DM 435.008,--, падеж на 36 месеца след подписването на договора за покупка, т.е. на 06.10.2001 г., плюс 2 % лихва над съответния дисконтен курс на Германска федерална банка от сумата DM 1.305.024,--,

- 4. Вноска DM 435.008,--, падеж след изтичането на 48 месеца след сключването на договора за покупка, т.е. на 06.10.2002 г., плюс 2 % лихва над съответния дисконтен лихвен процент на Германската федерална банка върху сумата от DM 870.016,--,

- 5. Вноска ДМ 435.008,--, дължима при изтичане на 60 месеца след подписването на договора за покупка, т.е. на 06.10.2003 г., плюс 2 % лихва над съответния дисконтов процент на Германската федерална банка от сумата от ДМ 435.008,--.

Лихвите ще бъдат изчислявани от Съюза след съответния срок на плащане на вноските, отделно изисквани от купувачите и трябва да се платят в рамките на четири седмици след искането на сметката на Бундескасса Дюселдорф, Земелна централна банка Дюселдорф, BLZ 300 000 00, номер на сметка 30 001 040, с посочване на целта "Лихвени плащания Кройцберг- жилищен комплекс, Цвайбрюкен, Глава 0807, Заглавие 13101".

III. Сума в размер на ДМ 1.920.000,-- се отнася до частта на имота, обозначена с червено на плана на местоположението (Приложение 5).

Сумата, за която купувачът отговаря по вътрешните отношения съгласно 2b), е дължима за плащане в срок от три седмици след писмено искане от Съюза.

Искането на Съюза се извършва незабавно след връщането на частите на имота от Нидерландските въоръжени сили или след съгласие на Нидерландските въоръжени сили за прехвърляне на собствеността на предоставените ви части на имота.

В случай на връщане на отделни сгради или части от имота, съответстваща част от сумата в размер на ДМ 1.920.000,-- е дължима за плащане в срок от три седмици след писмено искане от Съюза. Размерът на частичната сума зависи от съотношението на жилищната площ на сградите, обхванати от частичното връщане, към общата жилищна площ на сградите, обозначени с червено на плана на местоположението (Приложение 1).

IV. Частичната сума съгласно Параграф II.а) трябва да се плати в една сума на Бундескасса Кобленц, Земелна централна банка Кобленц, BLZ 570 000 00, сметка № 570 010 01, с посочване на целта на плащането "Плащане на цена на покупката Кройцберг-Жилищен комплекс, Цвайбрюкен, Глава 0807 Заглавие 131 01."

Частичните суми съгласно Параграф II.б) и Параграф III трябва да се заплатят на Бундескасса Дюселдорф, Земелна централна банка Дюселдорф, BLZ 300 000 00, сметка № 30 001 040, с посочване на целта на плащането "Плащане на вноски Кройцберг-Жилищен комплекс, Цвайбрюкен, Глава 0807 Заглавие 131 01."

V. За навременността на плащането не е важен денят на изпращане, а денят на получаване на сумата по горепосочените сметки на Бундескасите. При забавяне на плащането дължимите лихви за забава са 3% над съответния дисконтен лихвен процент на Германска федерална банка, като за първия ден на Дисконтната ставка, валидна за всеки ден на лихва през този месец, е определяща. Освен това, в случай на забава, купувачите трябва да възстановят на Съюза всички други доказуеми щети от забавяне и разходите за напомняне. Към другите доказуеми щети от забавяне принадлежи особено и разликата между посочената лихвена ставка и по-високата лихвена ставка за кредити на Съюза за покриване на разходите му.

Купувачите се подчиняват на незабавното принудително изпълнение от тази удостоверение заради поетите задължения за плащане пред кредитора върху цялото си имущество.

На правопреемника трябва да се предостави винаги изпълняема заверена копие на това удостоверение, без да е необходимо доказателство за фактите, от които зависи падежът на вземането.

Нотариусът е посочил § 454 ГГБ. Тази разпоредба се отменя, така че на продавача остават законовите права за отказ.

§ 7 Залог / Банкова гаранция

I. За осигуряване на всички произтичащи от този договор - също и условни - неизпълнени платежни искове на Съюза, Съюзът учредява за целия недвижим имот, посочен в абзац I., книга-залог на стойност 10.000.000 ДМ (в словом Немска марка десет милиона), който от днешния ден да се лихвява с 18% (осемнадесет процента) годишно. Съюзът одобрява с одобрението . на купувача вписването на такъв книга-залог за сметка на недвижимия имот, посочен в § 1 абзац I., в полза на Федерална република Германия (Федерална финансова администрация), представлявана от Федерална агенция за имущество Ландау - по-долу наричана "Кредитор".

Залогът се вписва, както следва:

I. Залогът е с лихва от 18 процента годишно от днешния ден. Лихвите трябва да се плащат обратно на първия ден на следващата календарна година.

2. Залогът е падежен.

Поради сумата на залога заедно с лихвите, Съюзът се подлага на незабавно принудително изпълнение върху обремененото недвижимо имущество, така че принудителното изпълнение по този документ е допустимо срещу съответния собственик на имота. Съюзът одобрява и заявява **неотменимо** вписването на тази клауза за подчинение в земелиста.

Всички разходи, произтичащи от учредяването на залога, се поемат от купувача по точка 2а).

Съюзът има намерение, след получаване на доказателството за промяна от кадастралната служба относно площите, обозначени с синьо в плана на местоположението (Приложение 3), да заличи залога върху останалите части от парцел № 2885/16 и този залог да съществува само върху площите, обозначени с синьо в плана на местоположението (Приложение 3).

Залогът се поема от купувача по 2а) за вещно задължение.

Съюзът ще прехвърли залога на водещата Немска търговска банка, която се гарантира за задълженията на купувачите, по искане на купувача, веднага щом получи напълно описаните в Параграф II. гаранции.

II. Купувачът по 2а) се задължава пред Съюза, който приема това, в срок от четиринадесет дни след получаване на катастерното доказателство за промяна относно площите, обозначени в плана на местоположението (Приложение 3) с син цвят, да предаде на Съюза следните банкови гаранции на водеща германска търговска банка за обезпечаване на остатъчната цена на покупката в размер на ДМ 4.095.040,-- и за обезпечаване на условното задължение за доплащане съгласно § 11 Параграф III от този договор в размер на ДМ 5.817.440,--, всяка от които е безусловна:

а) Банкова гаранция за ДМ 2.175.040,-- плюс дължимите лихви съгласно § 6 Параграф II.b) и Параграф V., както и разходите съгласно § 767 Параграф 2 ГГБ за обезпечаване на задължението за плащане съгласно § 6 Параграф.

II.b). Банкова гаранция за ДМ 1.920.000,-- плюс лихви и разходи съгласно § 767 ГГБ за задължението за плащане съгласно § 6 Параграф III.,

с) Банкова гаранция за ДМ 5.817.440,-- плюс лихви и разходи съгласно § 767 ГГБ за осигуряване на условното задължение за допълнително плащане съгласно § 11 Параграф III. Тази банкова гаранция може да бъде използвана и за възникнали искове на Съюза от други нарушения на договора.

Съюзът вече сега се съгласява на всяко намаление на гаранциите до съответните още неплатени части на гарантираните искания. Гаранциите, посочени по-горе в букви b) и c), могат да бъдат с ограничен срок; те обаче трябва да бъдат валидни поне за период от пет години от датата на удостоверяване на този договор за покупка.

§ 8 Прехвърляне на собственост

I. Владееенето на зоните, обозначени в плана на местоположението (Приложение) с синьо, както и на всички продадени основни инфраструктурни съоръжения на общия купуен предмет (улици, включително улично осветление с мрежа от линии, резервуар за дъждовна вода, заедно с отпадни води, отоплителни линии, водопроводи и нисковолтови линии - всяка до сградните присъединителни точки) преминава на купувачите с днешната дата на удостоверяване на този договор.

II. Владееенето на зоната, обозначена в плана на местоположението (Приложение 5) с червено, преминава на купувачите едва след връщането на тази зона от Нидерландските въоръжени сили на Съюза или след съгласие на Нидерландските въоръжени сили за прехвърляне на собствеността и след плащане на дял от цената на покупката, който съответства на частта от зоната. В случай, че Нидерландските въоръжени сили извършат частични връщания, владееенето на частите от зоната преминава едва след плащане на дяловете от цената на покупката, които съответстват на съответните части от зоната. Предаването ще бъде документирано в писмена форма.

III. От момента на предаване всички ползвания, както и частните и обществени тежести преминават върху купувачите. От този момент купувачите носят отговорност за останалите обществени такси, такси и данъци, за риска от случайна загуба или влошаване на купуения предмет, за задължението за осигуряване на безопасността на движението и за задължението за почистване на улиците и разпръскване на сол.

На купувачите е известно, че Съюзът като самоосигурител не е сключил застраховка за покупния предмет, посочен в § 3.

§ 9 Допълнително плащане поради планирани по-високи възможности за използване

I. Покупният предмет в момента е обозначен като специална зона и не е обхванат от планирането на строителството.

II. Определянето на цената на покупката се основава на използването му като Общо жилищно пространство съгласно § 4 BauNVO с площ на основата 0,4 и площ на етажите 1,2 съгласно § 17 BauNVO.

III. Купувачите се задължават в случай да извършат допълнително плащане на цената на покупката, уговорена в този Договор за покупка, в случай че общината в качеството си на орган по планиране в рамките на десет години след сключването на договора открие по вид и размер по-висококачествена възможност за ползване, отколкото е установено в Параграф II, и купувачите реализират това по-висококачествено ползване преди изтичането на десетгодишния срок, отклонявайки се от ползването, основано на Параграф II, например чрез повишаваща стойността строителна експлоатация (уплътняващо строителство) или чрез продажба.

Доплащането е разликата между цената на покупката съгласно § 6 от този договор и стойността на имота в момента на искането за плащане от Съюза. Стойностната разлика се определя по взаимно съгласие от независимата комисия за оценка на имоти за района на град Цвайбрюкен и оценителя при Висшата финансова дирекция Кобленц и се определя от Съюза.

Сумата за плащане е дължима четири седмици след искането за плащане от Съюза.

В случай на закъснение при плащането важат разпоредбите в § 6 алинея V на този договор.

§ 10 Гаранция, отговорност

I. Покупният предмет, посочен в § 3 алинея I, се продава в състоянието, в което се намира към момента на удостоверяване. Това състояние е известно на купувачите. Всякаква гаранция за видими и невидими материални и правни недостатъци, както и за скрити недостатъци, както и приложението на §§ 459 и следващите от ГГБ се изключва по отношение на покупния предмет.

II. Съюзът не носи отговорност за определен размер, граница, качество, пригодност и особености на покупния предмет и неговата годност за целите на купувачите или техните правоприемници.

III. Инженерно бюро ASAL, Кайзерслаутерн, е извършило проверка на покупния предмет по поръчка на Министерството на околната среда на провинция Рейнланд-Пфалц за евентуално наличие на контаминирани площи. При това беше установено, че заплахи не са видими и следователно изследванията са ненужни.

Съответните протоколи на Работна група за конверсии на замърсени терени (KoAG) са известни на купувачите.

IV. Съюзът не поема никаква отговорност за определено свойство на недвижимото имущество, допустимостта на желаното от купувачите използване, възможностите за ползване и строителство, както и за качеството на строителния терен. Необходими разрешения купувачите трябва да получат директно за своя сметка.

V. Съюзът гарантира, че недвижимото имущество в отдел II и III на землищата е свободно от непоети тежести и ограничения, както и от просрочени публични тежести и такси, освен ако в този документ не е посочено друго.

VI. Съюзът заявява, че не е учредил строителна тежест и не знае за съществуването на такива тежести.

§ 11 Ремонт на паркет

I. На купувачите е известно, че паркетните подове на апартаментите са натоварени с полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Съюзът е възложил на Управление по околната среда ARGUK, Оберурсел, да проведе проверка на апартаментите. Резултатът от проверката от 21.04.1998 г. е на разположение на купувачите. На купувачите е известно, че част от вградените гардероби в апартаментите също може да бъде замърсена.

II. Дялът на разходите на Съюза за ремонта на паркет е ДМ 5.817.440,- и вече е напълно отчетен при определянето на цената на покупката в размер на ДМ 5.182.560,-.

Разходите за участие на Съюза се основават на намерението на купувачите да извършат пълен обмен на всички паркетни подове във всички продавани апартаменти.

Допълнително участие в разходите за ремонта на паркет, както и отговорността на Съюза за евентуално налични вредни вещества и участие на Съюза в евентуалната им санация, се изключва изрично.

Купувачите се задължават пред Съюза да обновят паркетните подове на апартаментите, които

а) се намират в зоната, обозначена с синьо в плана на местоположението (Приложение 5), в срок от 2 години след днешната дата на удостоверяване, б) се намират в зоната, обозначена с червено в плана на местоположението (Приложение 5), в срок от 2 години след прехвърляне на собствеността с ъгласно § 8, ал. II, чрез пълна подмяна на паркетните подове. Вътрешно между купувачите, купувачът по 2а) поема горепосочените задължения.

III. Обновлението трябва да бъде удостоверено пред Съюза. Удостоверението се извършва чрез писмено потвърждение от специализирана фирма, ангажирана с изпълнението на мерките за обновление. Съюзът си запазва правото да проверява изпълнението на мерките за обновление чрез визуална инспекция.

Ако доказателството не може да бъде предоставено за цялата собственост или части от нея, трябва да се доплати сума от ДМ 242,-/кв.м. незасенчен паркет на Съюза.

За обозначените в плана на местоположението (Приложение 5) с
червено

При части на имота задължението за доплащане съществува и в случаите,
когато и доколкото Съюзът или Нидерландските въоръжени сили са
извършили ремонт на паркет преди предаването на владението.

На доплащането трябва да се извърши в срок от шест седмици след покана от Съюза. n.

В случай на забавяне на плащането важат разпоредбите в § 6, алинея V от този договор.

§ 12 Външно свързване

I. ОТВОД НА ЗАМЪРСЕНИ ВОДИ/ОТВОДНЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

A) Имотът е свързан с обществената система за отпадъчни води и общественото
отводняване на повърхностни води. Замърсените води се отвеждат чрез
събирателните тръби на жилищния комплекс, обозначени в приложените планове
на местоположението (Приложение 6) с червено, в синята събирателна тръба за
смесени води на казармата и по-нататък в обществения главен колектор.

Повърхностните води първоначално се събират в резервуара за дъждовна вода,
обозначен в плана на местоположението (Приложение 6) с жълто, и след това също
се отвеждат чрез червените събирателни тръби, както и замърсените води.

Резервуарите за дъждовна вода имат ограничена вместимост. При интензивни
валежи, повърхностните води, които не могат да бъдат събрани в резервуарите,
се отвеждат чрез преливник в зелените събирателни тръби за повърхностни води
и директно се насочват към Бауценбах.

Събиращите тръби преминават през следните трети имоти и са частично
обезпечени чрез договори за разрешение, както и чрез ограничени лични
обременявания в полза на Съюза - както следва:

- Земелист на Цвайбрюкен, Лист 7002, ред. № 207, имот №
3135/1, собственик: Град Цвайбрюкен,
местоположение/икономически вид: транспортна площ

Вид на обезпечението: без вещно обезпечение, без договор за разрешение,

- Земелист на Цвайбрюккен, Лист 7005, ред. № 142 и 197, имот № 2852/16 и
3134/4, собственик: Град Цвайбрюкен,

местоположение/икономически вид: горска, транспортна, земеделска
площ,

е правото на експлоатация на канализационна система; Упражняването му може
да се прехвърли на трето лице. Договори за разрешение от 29.11.1963 и 4.5.1985,

- земелист на Цвайбрюкен лист 6780, л.н. 1, F1.Нр. 2652/15, Собственици:
Семейство д-р Хайди Ламбер-Ланг и Дитрих Ланг; Цвайбрюкен,

Местоположение/Икономическа
категория: Пастбище,

Вид на обезпечението: без вещно обезпечение, без договор за разрешение,

- земелист на Цвайбрюкен лист 4291, л.н. 1, F1.Нр. 2652/10, Собственик: Господин Дитрих Ланг,
Цвайбрюкен, Местоположение/Икономическа категория: Строителен парцел и пастбище,

Вид на обезпечение: няма вещно обезпечение, няма договор за разрешение.

Съществуващите договори за разрешение са известни на купувачите.

Б.) Съюзът прехвърля събирателните тръби, обозначени с червено и зелено в Приложение 6, както и резервуарите за дъждовна вода, обозначени с жълто, на купувачите в общество с граждански права. Той прехвърля всички права, които му принадлежат по предходно посочените договори за разрешение, на купувачите в посоченото участие. Съюзът не носи отговорност за съществуването на тези права на оформление.

Купувачите се стремят да прехвърлят събирателните тръби и резервуарите за дъждовна вода на град Цвайбрюкен (предприятия за управление на отпадъци) в рамките на договор за развитие.

За потока на тръбопровода на имотите Фл. № 2652/10 и 2652/15 не съществува договор за разрешение с собствениците и също така няма вещно обезпечено право на тръбопровод. Съюзът ще възстанови това право в полза на град Цвайбрюкен.

Всички останали разходи, свързани с осигуряването на външното свързване от страна на отпадните води, по-специално разходите за прехвърляне на събирателните тръби на град Цвайбрюкен, както и вещното обезпечаване на тези тръби по отношение на другите имоти, са за сметка на купувачите, в чийто вътрешен взаимоотношение купувачът е 2а).

С.) Купувачите предоставят на Съюза, докато Нидерландските въоръжени сили все още обитават жилищния комплекс, безвъзмездно право на съвместно ползване на канализационните тръби, обозначени в плана на местоположението (Приложение 6) с червено и зелено, както и на резервуарите за дъждовна вода, обозначени с жълто. Те се задължават да поддържат тръбите и резервуарите за дъждовна вода в работещо състояние, така че да бъде осигурено правилното отвеждане на отпадните води.

Д.) Съществува договор за разрешение за съвместно ползване на събиращата тръба, която напуска жилищния комплекс на югозападната граница на имота, в полза на собственика на Фл.№ 2651, г-н Д-р Йозеф Риес, Улица Д-р Алберт Бекер 14, 66482 Цвайбрюкен, от 16.12.1974 г. с допълнителни договори от 28.09.1981 г., 1.10.1981 г., 16.8.1985 г., 19.8.1985 г. и 9.2.1996 г., 13.2.1996 г.

Купувачите встъпват в договорните отношения, които им са известни, вместо Съюза.

II. Доставка на питейна вода

Жилищният комплекс е свързан с обществената доставка на питейна вода. Точката на предаване на общественото главно водоснабдяване се намира при водната помпена станция в сграда № 4241. Питейната водопроводна линия, която захранва жилищния комплекс, преминава през съседния парцел на Студентската служба в Кайзерслаутерн.

По отношение на съвместното ползване на този участък от тръбопровода от купувачите се позовава на § 13, алинея VIII от този договор.

III. ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ

Цялото Кройцбергareal образува единство и е свързано чрез 20-KB пръстенова линия и трафостанции № 4210 и 4238. Трафостанциите вече са били продадени от Съюза на град Цвайбрюкен.

Стреми се към прехвърляне на 20-KB рингова линия на град Цвайбрюкен, както и към учредяване на вещно обезпечение на тази линия в полза на град Цвайбрюкен.

На този фон 20-KB рингова линия няма да бъде продадена. Купувачите се задължават да участват в прехвърлянето на 20-KB ринговата линия на град Цвайбрюкен в необходимия обхват. В частност, те се задължават да обезпечат потока на тръбопровода по искане на Съюза в разумна и обичайна форма в полза на град Цвайбрюкен (комунални услуги).

До учредяването на вещно обезпечение купувачите предоставят на Съюза и на град Цвайбрюкен (комунални услуги) необходимите права за достъп, необходими за експлоатацията и поддръжката на трафостанциите и 20-KB ринговата линия.

Купувачите се задължават да оборудват сградите в жилищния комплекс с измервателни уреди в необходимия обем, в съгласие с комуналните услуги в Цвайбрюкен.

§ 13 Вътрешно свързване

I. Купувачите са запознати с факта, че целият жилищен комплекс е в момента частно свързан. Това означава, че отпадните води, питейната вода, нисковолните линии, както и съоръженията за отопление и топла вода и улиците, включително уличното осветление, са собственост на Съюза и не са публични.

На купувачите са предоставени планове относно хода на линиите. Съюзът не поема отговорност за съответствието на плановете с действителния поток на тръбопровода.

II. Улични площи

Състоянието на уличните настилки, включително уличното осветление, е известно на купувачите. На Студентска служба Кайзерслаутерн от Съюза е разрешено с ъвместното ползване на следните улици като достъп до студентското общежитие:

- Тексасщрасе от Америкащрасе до вливането във Вирджиниящрасе,

- Вирджиниящрасе до южната граница на купуваемия имот.
Купувачите се задължават да търпят това съвместно ползване.

III. Отвод на замърсени води

Според резултатите от камерата, проведена през 1997 година, замърсените води в имота са в работоспособно състояние. Това състояние е известно на купувачите.

На Студентската служба Кайзерслаутерн беше позволено от Съюза до момента на откъсването от държавната канализационна линия да ползва същата, но само в обхвата, в който преминаването на отпадните води е одобрено от съответния Строителен надзор или Воден орган.

Купувачите се задължават да търпят това съвместно ползване, докато не бъде извършено откъсването или канализационните тръби не бъдат предадени на предприятия за управление на отпадъците.

IV. Отводняване на повърхността

На купувачите е известно, че системата за отводняване на повърхността вече не отговаря на стандарта на действащото водно право.

V. Доставка на питейна вода

На купувачите е известно, че линиите за питейна вода, които захранват жилищните сгради, частично преминават през зелените площи, в лошо състояние са и трябва да бъдат подменени.

VI. Захранване с електричество

На купувачите е известно, че нисковолтовите линии, които захранват жилищните сгради, частично преминават през зелените площи и през сутерените на някои жилищни сгради.

VII. Отопление и топла вода

Отоплението и топлата вода на жилищния комплекс в момента се осигуряват от котелното помещение, работещо с въглища, в сграда № 4233.

На купувачите е известно, че котелното помещение не отговаря на емисионните стойности на TA Luft, според последното измерване на емисиите от TÜV Pfalz e.V. По-специално, на купувачите е известен съответният документ от Инспекция по труда Нойшат а. д. Вайнщрасе от 27.10.1997 – AZ 5/32, 2/97/244/Mg/Jg.

Купувачите се задължават да продължат експлоатацията на котелното, да изпълнят известните им условия от решението от 27.10.97, чрез преоборудване на газово/маслено гориво и да осигурят редовно снабдяване на жилищата, които са предоставени на Нидерландските въоръжени сили, до тяхното връщане от Нидерландските въоръжени сили, при разумни, местни условия.

Вътрешното задължение на купувачите помежду им поема това задължение купувачът по 2б).

В замяна купувачът по 2а) се задължава да поддържа икономическата ефективност на котелното в сграда № 4233, да осигури топлоснабдяването на всички продадени жилищни сгради чрез котелното (сг. 4233) и в случай на препродажба да предаде това задължение за изключителен прием на топлина от котелното (сг. 4233) на приобретателя, както и да задължи бъдещите правоприменници съответно.

VIII. На съседния имот Fl.Nr. 2885/12, сграда и открито пространство, Вирджиниящрасе 14, 16 и 18, в полза на Федералната република Германия (Федерална финансова администрация) е учредено ограничено лично право на ползване за осигуряване на права за управление на мрежи (електричество, вода, отопление, улично осветление).

Съюзът ще изиска от Студентската служба - след искане от купувачите - ново назначение на тези права в полза на купувачите.

Той прехвърля на купувачите всички права, произтичащи от договора за покупка със Студентската служба, относно съоръженията за свързване. Съответните договорни разпоредби са известни на купувачите.

IX. Кабел за далекосъобщения

Купувачите знаят, че на западната граница на имота, зад жилищната сграда Вирджиниящрасе 8-12, е положен кабел за далекосъобщения за хранване на студентския общежитие.

Купувачите търпят съществуването на кабела за далекосъобщения, чийто маршрут е обозначен с червено на плана на местоположението (Приложение 7).

§ 14 Обязанности на купувачите

I. Купувачите се задължават да осигурят правилно развитие на частите на имота, които са предоставени на Нидерландските въоръжени сили. Вътрешно между купувачите, купувачът по 2а) поема свързаните с това разходи. Осигуряването става предимно чрез прехвърляне на инфраструктурни съоръжения, улици и основни мрежи на град Цвайбрюкен в рамките на договор за развитие. При това купувачите трябва да осигурят, че на Нидерландските въоръжени сили след отдаването на улиците за обществено ползване ще бъдат предоставени безплатно достатъчно паркоместа.

II. До публичното посвещение на улиците купувачът по 2а) предоставя на Съюза, както и на Нидерландските въоръжени сили и техните посетители право на съвместно ползване на улиците в рамките на жилищния комплекс и предоставя на нидерландските въоръжени сили паркоместа в досегашния обем безплатно.

Отказва се от вещно обезпечение.

Купувачът по 2а) се задължава да оформя уличните площи в рамките на частите на имота, които са предоставени на Нидерландските въоръжени сили, с цел успокояване на движението.

III. В случай че интеграцията на системите за достъп в публичната мрежа не бъде осъществена, купувачите се задължават да осигурят правилно водоснабдяване и отвеждане на отпадни води за Нидерландските въоръжени сили и при необходимост, по-специално, да положат нови линии за питейна вода. Вътрешно между купувачите, купувачът по 2а) поема свързаните с това разходи.

IV. Купувачите се задължават да уведомят Федералната агенция за имущество Ландау, както и отдел „Имот“ на Нидерландските въоръжени сили "DGW &T, Дирекция Германия, Кастаненвег 3, 27404 Зевен" за строителни дейности, които могат да засегнат предоставената зона или да повлияят на жилищната стойност, както и за графика на тези строителни дейности, достатъчно рано, за да могат те да реагират адекватно на строителните дейности.

V. В случай на препродажба на части от имоти на трета страна, той също така трябва да бъде задължен по същия начин.

Купувачите се задължават, при поискване от Съюза, да осигурят вещно обезпечение на съоръженията за доставка и отвеждане на отпадъци за правилното развитие на предоставената на Нидерландските въоръжени сили зона.

§ 15 Обща отговорност

За всички задължения, поети по този договор към Съюза, купувачите отговарят като солидарни длъжници по точки 2 а) и 2 б).

§ 16 Прехвърляния

Страните по договора се съгласяват, че прехвърлянията трябва да бъдат декларирани в две или повече допълнителни удостоверения.

Отказът относно частта, обозначена с синьо в плана на местоположението (Приложение 5), ще бъде обявен едва след извършване на измерванията и предоставяне на доказателства за промяна, както и след предаване на банковите гаранции на Съюза в съответствие с § 7 Параграф II. Отказът относно частта, обозначена с червено в плана на местоположението (Приложение 5), ще бъде обявен едва след извършване на измерванията, предоставяне на доказателство за промяна, връщане на обекта от Нидерландските въоръжени сили на Съюза или съгласие за прехвърляне на собствеността и след плащане на съответната част от цената на покупката в съответствие с § 6 Параграф III.

§ 17 Отказни предписания

За осигуряване на правото на прехвърляне и прехвърляне на собственост, за сметка на недвижимото имущество, посочено в § I, ал. I, се одобрява и заявява вписването на всяка една предварителна бележка за прехвърляне в полза на купувачите по 2а) и 2б) за вписване в земелиста.

Участниците одобряват и искат заличаването на тези предварителни записвания.

а) за недвижимото имущество, предмет на договора, с вписването на прехвърлянето на собствеността, ако не са извършвани междинни вписвания, освен ако придобивателят не е дал съгласие,

б) за частта от недвижимото имущество, посочена в § 3, ал. II, която не е продадена, с изпълнението на доказателството за промяна в земелиста. За доказателство, че конкретният имот не е продаден, е достатъчно удостоверение, подписано от действащия нотариус.

§ 18 Данък върху недвижимото имущество, такси за недвижимо имущество, такси за свързване и такси за подобрения **е**

Всички искани до деня на удостоверяване пред Съюза разходи за свързване, за съседни имоти и за подобрения съгласно Закона за строителството, Закона за местните такси и местната наредба са платени и са включени в цената на покупката.

Разходите, искани от деня на удостоверяване, са за сметка на купувачите независимо от момента на тяхното предизвикване и от лицето, на което са адресирани.

§ 19 Данък върху придобиването на недвижимо имущество

I. Разходите и таксите, свързани с този Договор за покупка и неговото изпълнение при нотариус, съд и органи, както и данъкът върху придобиването на недвижимо имущество, се поемат от купувача по т. 2а).

II. **п.**
р за разрешение или потвърждение от страна на договорната страна са за нейна сметка.
азходи

§ 20 Изпълнителна дейност на нотариуса

I. Нотариусът се упълномощава да поиска и приеме разрешения или отрицателни удостоверения, необходими за действието на договора или неговото изпълнение. Те трябва да бъдат валидни за всички участници с постъпването им при действащия нотариус или съхранителя на този документ.

Нотариусът поема незабавното уведомяване на участниците.

II. Всички вписвания в земелиста трябва да се извършват само по исканията на действащия нотариус. Той е упълномощен и да подава искания отделно и ограничено, с освобождаване от ограниченията на § 181 ГГБ, за участниците, както и по същия начин да ги оттегля и да допълва или изменя този документ, ако това е необходимо за извършването на желаното вписване в земелиста и не засяга основните съставки на Договора за покупка.

III. Договорните страни се отказват от собственото си право на искане.

IV: За получаване на административни разрешения с условия и изисквания и решения, с които се отказва административно разрешение или се упражнява право на предимство, нотариусът не е упълномощен. Тези решения трябва да бъдат доставени на страните; моля, предоставете копие на нотариуса.

**§ 21 Клауза за частична
недействителност**

Ако някое от разпоредбите на този договор е невалидно или стане невалидно, останалите разпоредби на този договор остават незасегнати.

На мястото на невалидна или станала невалидна разпоредба трябва да влезе законово предвидена или, ако няма законова разпоредба, разпоредба, която отговаря на смисъла на този договор.

§ 22 Цялостност на удостоверяването

Не са направени допълнителни уговорки.

**§ 23 Писмена
форма**

Допълнителни споразумения по този договор изискват писмена форма, освен ако не съществува задължение за удостоверяване.

§ 24 Инструкции от нотариуса

Страните са уведомени, че:

I. този договор, доколкото законът за сделките с недвижими имоти или Закон за строителството намират приложение, става валиден само с издаването на съответно разрешение и в останалата част може да бъде изпълнен от Съюза само ако е налично евентуално необходимо разрешение по закона за строителството и законното право на предимство не се упражнява;

II. всички правни изявления, от които зависят сключването и съществуването на този договор, трябва да бъдат удостоверени в съответствие с § 313 ТГБ, в противен случай този договор е невалиден;

III. собствеността преминава на купувачите само с прехвърлянето в земелиста и за това трябва да са налични сертификат за данъчна безпроблемност и административните разрешения или отрицателни удостоверения;

IV. Съюзът и купувачите като солидарни длъжници за данъците, касаещи недвижимото имущество, и данъка върху придобиването на недвижимо имущество, както и за таксите за нотариус и съд, но Съюзът носи отговорност само до степента, в която не му е предоставена безплатност или намаление по закон;

V. Нотариусът е разгледал само земелиста, но не и кадастъра на имотите и регистъра на строителните тежести, а обозначението в земелиста не дава информация относно допустимия вид на ползване.

VI. Нотариусът не е поел отговорност за данъчно и икономическо консултиране.

§ 25 Anlagen

До колкото в това удостоверение се прави справка към приложения, те са съставна част от този договор.

§ 26 Подсъдност

Подсъдността за всички правни спорове, произтичащи от този договор, е в Ландау в Пфалц.

§ 27 Издания

I. От този договор получават:

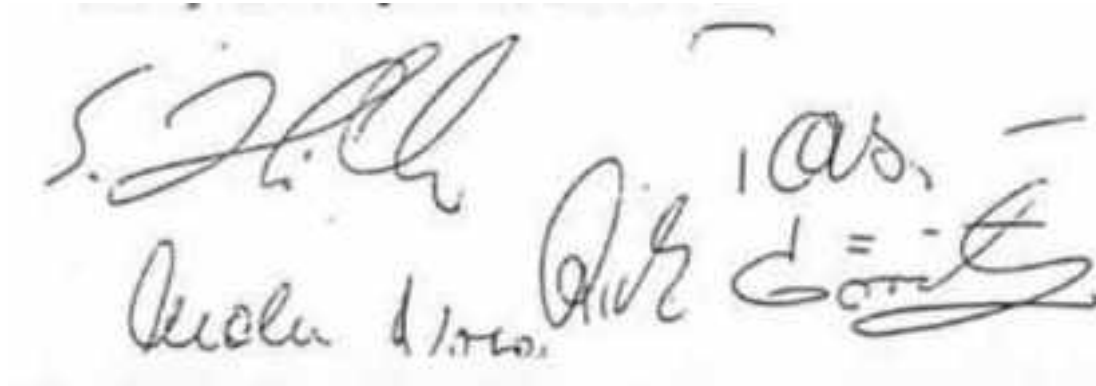
Съюз 1 издание и 3 заверени копия, купувачите по 1 издание и заверено копие, земелистът Цвайбрюкен 1 издание, данъчната служба на Цвайбрюкен за данък върху придобиването на недвижимо имущество 2 копия и оценителната комисия 1 копие.

II. Уведомленията за земелиста ще бъдат поискани от Съюза в три екземпляра, а от купувачите в един екземпляр.

В заключение присъстващите обясниха:

При окончателно запитване от действащия нотариус всички участници изрично заявяват, че по горепосочения текст на договора, който е бил подробно договорен от участниците в дълги предварителни преговори и одобрен от техните правни и данъчни консултанти, не желаят да правят никакви допълнителни промени. Те настояват по-скоро за удостоверяване в горепосочената форма.

Този протокол беше прочетен на явилите се от нотариуса, одобрен от тях и подписан по-долу ръчно, както следва:



Анекс а:

Пълномощно На основание на § 16 от Закона за финансовото управление (FVG) в редакцията на Закона за финансовите корекции от 30.08.1971 г. (ГБл. I.S. 1426) упълномощавам г-н Зигфрид Хилер

пред Федералната агенция за имущество
Ландау

за продажба на имота, вписан в землиста на Цвайбрюкен, лист 5958, в района на Цвайбрюкен, парцел 2885/15, сгради и открити площи, Делаверщрасе, Ландстутлерщрасе 97, 107 Луизианщрасе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, Пенсилваниящрасе 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, Тексасщрасе, Вирджиниящрасе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

С обща площ от 103 699 м2.

Стойност на предмета на договора: 5.182.560,-- ДМ (с думи: пет милиона сто и двайсет и осем хиляди петстотин и шестдесет Немски марки)

Ландау, 05.10.1998

Федерална агенция за имущество
Ландау

Подпис: Г-н Плаут РОАР

**- Извадка: Договор за покупка Федерална република Германия и Земя
Рейнланд-Пфалц (Студентска служба Кайзерслаутерн) от 15.08.1996.**

**§ 6 Линии за доставка и управление на отпадни води,
улични площи, права за разрешаване и съвместно ползване**

I. Доставката на цялата Кройцберг-Жилищен комплекс с топлинна енергия, вода и електрическа енергия, както и управлението на отпадните води, се извършва чрез държавна **линейна мрежа, която образува единица**. Освен това, улиците на Кройцберг-Жилищен комплекс, включително уличното осветление, са собственост на Съюза. (...)

II. В имота, посочен в § 2, ал. I, преминават линии за доставка на вода, електрическа енергия, централно отопление и улично осветление, които са необходими за доставката на държавния Кройцберг-Жилищен комплекс. Освен това на имота се намира водна помпена станция (4241), която е необходима за доставката на Кройцберг-Жилищен комплекс.

Пътят на линиите, както и местоположението на водната помпена станция, е обозначен в плановете, включени в приложения 2 а (водопроводи/-помпена станция), 2 б (електричество), 2 в (улично осветление) и 2 г (централно отопление) към този документ, които са представени на страните по договора за преглед и одобрени от тях, като всяко е обозначено с червено. Плановете са част от настоящия договор. (...)

VII. Купувачът се задължава да позволи продължаването на експлоатацията на федералните централно отоплителни съоръжения, водопроводи и електрически линии, улично осветление, както и водната помпена станция, разположени на закупения имот, докато това е необходимо за осигуряване - дори и на отделни сгради - на жилищния комплекс Кройцберг.

За осигуряване на това право на ползване купувачът учредява ограничено лично сервитут в полза на Федералната република Германия (Федерална финансова администрация) със следното съдържание:

"Право, което може да бъде прехвърлено на трети лица за експлоатация, поддръжка и обновяване на подземни водопроводи и електрически линии (права за управление на мрежи), за експлоатация на улични осветителни тела и за експлоатация на подземни отоплителни линии, минаващи през сграда № 4200, в полза на Федералната република Германия, може да бъде упражнявано от упълномощените лица на купувача, след предварителна договорка - с изключение на спешни случаи - да влизат на терена и да извършват всички необходими действия на терена, които са необходими за упражняването на това право. Това право включва задължението на съответния собственик на обременения имот да се въздържа от всякакви действия, които могат да попречат на неговото упражняване."

Съюзът подава заявление и купувачката одобрява
вписването на това ограничено лично право на ползване в
земелиста.

Записът трябва да бъде направен едва след представяне на
доказателствата за промяна и новите наименования на имотите.

Записът на правата се извършва безплатно.

VIII. Купувачката се задължава освен това, по искане на Съюза, безплатно да
учреди отново и да обезпечи правата, посочени в т. VII, в полза на трето лице,
определено от Съюза.

Контакт Бундесархив Кобленц
(Главна служба) Потсдамска
улица 1 56075 Кобленц

Специализирани
отдели

Кобленц е местоположението на специализирания отдел В. Той е отговорен за централните граждански държавни
архивни материали на Федералната република Германия от 1949 година, както и за западните окупационни зони.